

RECURSO CÍVEL Nº 5008449-53.2024.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: TARCISIO BOSI LIBARDI (AUTOR)

ADVOGADO(A): GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 25 de março de 2025.

5008449-53.2024.4.02.5002

500003662349 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5008449-53.2024.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: TARCISIO BOSI LIBARDI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, objetivando a conversão do benefício de auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente.

Em suas razões recursais (evento 12, DOC1), alega, em síntese, que: (i) a ausência de requerimento administrativo adequado não caracteriza a falta de interesse de agir; (ii) a análise da incapacidade não está necessariamente restrita à fase administrativa, podendo ser devidamente apreciada pelo Judiciário; (iii) extinção do processo sem a devida produção da prova pericial violou o contraditório e a ampla defesa.

Ao final, requereu a concessão do benefício por incapacidade permanente, a partir da data da efetiva constatação da incapacidade total e permanente. Pugnou também pelo deferimento do benefício de incapacidade temporária ao autor, desde o dia 17/12/2024. Subsidiariamente, a concessão do auxílio-acidente.

INSS não apresentou contrarrazões.

VOTO

A parte autora ajuizou esta ação requerendo a conversão do benefício de auxílio por incapacidade temporária NB 651.526.549-6 em aposentadoria por incapacidade permanente. Ressalta-se que o citado auxílio-doença foi requerido e concedido mediante análise documental, não passando o autor por perícia junto à autarquia (evento 1, DOC4).

O art. 42 da Lei nº 8.213/1991 dispõe:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Assim, observa-se que, como o autor não passou por exame médico-pericial, não atendeu ao requisito legal para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, bem como não demonstrou qualquer requerimento junto ao INSS para a realização de perícia.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou entendimento, nos autos do RE 631.240/MG (Tema nº 350), no sentido da indispensabilidade do prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário como pressuposto para que se possa acionar legitimamente o Poder Judiciário, ressaltando ser prescindível o esgotamento daquela esfera.

Pela leitura da Comunicação de decisão (evento 1, DOC4), nota-se que o autor foi advertido pelo órgão previdenciário de que o benefício seria cessado em 17/12/2024:

"Em atenção ao seu pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária, apresentado no dia 21/08/2024, informamos que foi reconhecido o direito ao benefício. O benefício foi concedido até 17/12/24. Não caberá pedido de prorrogação desse benefício. Dessa forma, se após a cessação, ainda necessitar de afastamento do trabalho, poderá requerer novo pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária. Os beneficiários que tiverem auxílios por incapacidade temporária concedidos nos termos do § 14, art. 60 da Lei Nº 8.213, de 24/07/1991, ainda que de forma não consecutiva, não poderão ter a soma de duração dos respectivos benefícios superior a 180 (cento e oitenta) dias. O requerimento de novo pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária poderá ser feito ligando para o número 135 da Central de Atendimento do INSS; ou pela Internet no endereço meu.inss.gov.br."

Ocorre que o autor não se desincumbiu de tal ônus (formalizar o novo pedido de benefício, por telefone, pela internet ou na própria agência pessoalmente), ajuizando a ação sem obter, antes, a avaliação médica-pericial presencial e a negativa da autarquia.

Ora, a ausência do novo pedido de benefício, com a devida realização de perícia médica, acabou por inviabilizar o interesse de agir da parte autora em ver discutido judicialmente o direito a conversão em aposentadoria por invalidez.

Ademais, não deve prosperar o argumento de que não se trata de pedido de conversão do benefício de auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, mas sim de restabelecimento do benefício anteriormente concedido. Em análise dos autos, observa-se que, quando do ingresso da ação, em 30/09/2024, o autor estava em gozo do auxílio-doença, de modo que tal pleito em momento algum foi ventilado na inicial. Assim, trazer o pedido de restabelecimento apenas em recurso inominado representa inovação processual. Ademais, ainda que fosse possível alterar os pedidos da ação em fase recursal, este estaria em contrariedade a ordem jurídica, já que - como o benefício inicial foi concedido mediante análise documental - o procedimento correto seria um novo pedido e não a prorrogação. E, ainda que fosse plausível a inclusão do pedido, novamente não houve demonstração de precedente requerimento administrativo e seu respectivo indeferimento.

Além disso, em 17/03/2022, foi julgado o Tema n. 277 pela TNU (PEDILEF n. 0500255-75.2019.4.05.8303/PE), sendo fixada a seguinte tese:

"O direito à continuidade do benefício por incapacidade temporária com estimativa de DCB (alta programada) pressupõe, por parte do segurado, pedido de prorrogação (§ 9º, art. 60 da Lei n. 8.213/91), recurso administrativo ou pedido de reconsideração, quando previstos normativamente, sem o quê não se configura interesse de agir em juízo."

Tratando-se de conversão de auxílio-doença concedido por análise documental para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente e, ausente comprovação de pedido administrativo de benefício e realização de perícia, a sentença deve ser mantida, sendo extinto o feito sem o julgamento do mérito, à míngua de interesse de agir (art. 485 , I , CPC).

Da parte dispositiva

VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.